

1500338-35.2022.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Jane Carrasco Alves Floriano

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... delitos patrimoniais) e a reincidência (por tráfico de drogas - delito equiparado a hediondo), o acusado não faz jus ao sursis, às penas restritivas de direito e nem mesmo ao regime mais brando de cumprimento da pena corporal. Portanto, será fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Oportunamente, deverá ser observada a detração ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins - Foro de Lins - 1ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Fones (14) 3511-1529 e 3511-1530 - Email: lins1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500338-35.2022.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500338-35.2022.8.26.0322 - 2022/000496

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cleber Rodrigo Barbosa Santos

Juíza de Direito: Dra. Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos.

CLEBER RODRIGO BARBOSA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo 155, caput, c.c. seu parágrafo 4.º, inciso II (escalada) e com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 14 de março de 2022, por volta das 15h25min, na Rua Dom Pedro II, 1.524, nesta Cidade e Comarca, o acusado, mediante escalada, tentou subtrair, para si, coisas alheias móveis consistidas em fios de energia elétrica, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo se apurou - segue a denúncia -, o acusado, munido com alicate, chaves Philips e faca, dirigiu-se até o imóvel situado na Rua Dom Pedro II, 1.524, que estava desabitado, com o objetivo de subtrair fiação elétrica.

Assim, lá chegando, pulou/escalou o portão que faz divisa com a via pública, de 1,60m e, após, deslocou-se para os fundos do imóvel, onde conseguiu abrir uma janela que dava acesso ao imóvel, sem rompê-la.

Ato contínuo, o acusado ingressou na casa, pela janela citada, e, em seu interior, passou a retirar espelhos de tomadas e os fios de energia elétrica.

Ocorre que o vizinho da frente, Maurício Fernando Antunes Matheus, ao abrir a janela de seu imóvel, viu o acusado ingressando na casa e prontamente buscou auxílio junto aos demais vizinhos para avisar o representante do proprietário da casa, Antônio Carlos Simplicio de Miranda, e acionou a Polícia.

Os Militares, assim que chegaram ao local, notaram uma movimentação incomum no imóvel e realizaram um cerco na rua de trás (Rua Mato Grosso) a fim de evitar a fuga do furtador.

O acusado, também percebendo a movimentação do lado de fora, decidiu abandonar os fios elétricos e ferramentas na casa e se evadir pela Rua Mato Grosso, a fim de não ser visto, porém, foi detido pelos Policiais Militares.

A testemunha ocular presenciou toda ação e reconheceu o acusado como a pessoa a qual flagrou pulando o portão e ingressando no imóvel.

Diante dos fatos, os Policiais deram voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tentativa de furto qualificado e conduziram o acusado à CPJ Lins.

Segundo a denúncia, é de se destacar que o prejuízo sofrido pelo proprietário do imóvel e de seu representante não se resumiu ao valor dos fios elétricos, que restaram inutilizáveis, mas, ainda, aos danos causados no interior do imóvel em decorrência da retirada dos espelhos das tomadas para os cortes dos fios, além da mão de obra necessária para o conserto.

O acusado foi preso em flagrante. Por decisão datada de 15/03/2022, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 104/107).

A denúncia foi ofertada em 23/03/2022 (fls. 137/139) e recebida em 24/03/2022 (fls. 149/150).

O acusado foi citado/intimado (fl. 184) e apresentou resposta à acusação a fls. 188/189, por meio de Defensora Dativa.

Não verificada causa de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), foi designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento (fls. 190/191).

Atendendo ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva do réu foi reavaliada e mantida (fls. 199/200).

Aberta a Audiência, foram ouvidos o representante da vítima e uma testemunha arrolada na denúncia. O Ministério Público desistiu da inquirição da testemunha faltante, o que foi homologado pelo Juízo. A seguir, o acusado foi interrogado. Encerrada a instrução, foi revogada a prisão preventiva do acusado e determinada a expedição de alvará de soltura. Foi, também, concedido prazo às partes para apresentação de memoriais escritos (fls. 229/234).

Alvará de soltura expedido e cumprido na mesma data da Audiência (12/07/2022), conforme cópia a fls. 243/245.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da Ação Penal, para o

fim de condenar o acusado nos termos da denúncia (fls. 249/255).

A Defesa, em memoriais, requereu a absolvição do acusado, por insuficiência de provas. Sustentou que não é possível afirmar com certeza que o acusado foi o autor do delito; e que a testemunha que teria identificado o acusado como autor do delito não foi ouvida em Juízo. Pleiteou a aplicação do princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, caso se entenda pela condenação, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 259/264).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva decorre do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 01/27, nele incluídos o auto de exibição e apreensão de fl. 06 (ferramentas) e o boletim de ocorrência de fls. 15/17; do laudo pericial no local dos fatos (fls. 140/148); bem como da prova oral colhida.

Da prova oral, que passo a destacar, também decorre a autoria.

Em solo policial, Antônio Carlos Simplicio de Miranda disse que cuida do imóvel situado na Rua Dom Pedro II, Vila Clélia, em Lins. O proprietário do imóvel é seu sogro, Sr. Francisco David, que ficou viúvo e veio morar com o depoente. O imóvel em questão se encontra fechado, não havendo em seu interior bens ou utensílios domésticos. Sempre mantiveram excelente relacionamento com a vizinhança, razão pela qual, nesta data, Maurício Fernando Antunes Matheus, vizinho de frente do imóvel, ao notar que uma pessoa havia adentrado no interior da casa, pediu que uma vizinha o comunicasse sobre o que estava ocorrendo. Foi até à casa e constatou que alguém havia ingressado no imóvel, após pular a grade da frente. A pessoa circulou por um corredor lateral, abriu uma janela de vidro da cozinha e retirou o ferrolho da porta desse mesmo cômodo. Tomou conhecimento que o vizinho, Maurício, teria avistado uma pessoa no interior da casa. Uma viatura policial chegou e percebeu uma movimentação no interior da casa, quando foram alertados por Maurício que a pessoa poderia tentar fuga pulando a grade dos fundos da casa. Os Policiais foram para a rua lateral – Rua Mato Grosso – e avistaram uma pessoa com a descrição fornecida pelo vizinho Maurício, pessoa que havia acabado de pular a grade dos fundos da casa. Os Policiais abordaram o indivíduo. Depois, constataram que o imóvel havia sido invadido e que fios de eletricidade haviam sido retirados dos cômodos. Foram retirados também os espelhos das tomadas da sala para facilitar a retirada da fiação. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à CPJ e, confirmadas as informações, ele foi preso em flagrante (fl. 14).

Em Juízo, Antônio Carlos Simplicio de Miranda disse que ficou sabendo da tentativa de furto através de um telefonema da imobiliária. Foi informado que alguém havia entrado na residência de seu sogro. Foi ao local. Lá, o vizinho de frente, senhor Maurício, havia visto o acusado “pulando a residência” e entrando pelos fundos, para furtar fios de eletricidade. Quando a viatura da Polícia Militar chegou ao local, o acusado se evadiu pelos fundos da casa, por um terreno baldio. Porém, quando ele pulou o muro, se deparou com a Polícia e com Maurício. O acusado chegou a cortar a fiação, mas deixou no chão. Não sabe valorar o prejuízo, pois a casa está à venda e não foi feito o reparo. Não chegou a conversar com o acusado. O imóvel possui uma grade de ferro na frente, de fora a fora. A casa está fechada há três ou quatro meses. Após o falecimento de sua sogra, seu sogro veio morar com o depoente. Esse foi o primeiro furto que ocorreu na casa. Os fios foram retirados da cozinha. Na sala e no quarto o acusado retirou as tomadas, mas acredita que ele não chegou a tirar a fiação desses cômodos por causa da chegada da Polícia. Pelo que viu, quando estava no local com a Polícia, Maurício reconheceu o acusado sem sombra

de dúvida. No local, o acusado falou aos Policiais que era trabalhador. Porém, ele disse que era para verem qual o prejuízo que ele pagaria. Então, ele foi levado para a Delegacia.

Em solo policial, o Policial Militar Fabrício Rubens Teixeira da Cunha disse que estava em patrulhamento, quando foram acionados via COPOM para comparecimento no local dos fatos. Um vizinho teria visto um desconhecido adentrando no imóvel defronte ao seu. Imediatamente, foram ao local dos fatos e foram recepcionados pelo genro do proprietário e pelo vizinho que teria avistado o indivíduo ingressando na casa. Enquanto conversavam, ouviram barulho no interior da casa, sendo que esse vizinho que havia avistado o indivíduo disse que este poderia sair pelos fundos. O vizinho foi até à esquina e viu o investigado Cleber pulando o muro da casa. Realizaram a abordagem. Cleber é conhecido nos meios policiais como autor de furtos, inclusive alguns estão em fase de investigação. Vistoriaram o interior do imóvel e constataram a retirada de fiação elétrica, bem como dos espelhos das tomadas da sala, com a finalidade de facilitar a retirada dos fios. Deram voz de prisão a Cleber e o conduziram à Delegacia (fl. 18/19).

Em Juízo, testemunha arrolada na denúncia, o Policial Militar Fabrício Rubens Teixeira da Cunha disse que foram chamados a comparecer ao local dos fatos. A pessoa que os acionou mora defronte ao imóvel onde ocorreu o furto e tinha conhecimento de que não havia moradores ali. O vizinho relatou que, ao abrir a janela, avistou um indivíduo pulando, ingressando no interior da residência e outro sujeito que ficou na esquina. Esse segundo sujeito, ao perceber a movimentação, se evadiu do local e não foi localizado. No local, fizeram contato com esse vizinho. Então, ouviram um barulho. Esse vizinho conseguiu visualizar o acusado pulando pelos fundos, saindo pela Rua Mato Grosso, onde conseguiram abordá-lo. O vizinho reconheceu o acusado como sendo aquele que havia ingressado no imóvel. Compareceu, também, um parente responsável pelo imóvel. Em um dos cômodos estava a fiação cortada e deixada no chão, bem como os espelhos de tomada também danificados. Todos foram conduzidos à CPJ, onde foi ratificada a prisão. Salvo engano, o acusado pulou o portão para entrar no imóvel. Depois, ele foi abordado ao sair do imóvel, depois de pular pelos fundos, na Rua Mato Grosso. Não viu o acusado pulando o muro dos fundos, foi o vizinho quem viu. Conseguiram abordá-lo. Na hora da abordagem, o vizinho reconheceu o réu como sendo a pessoa a qual havia visto pulando para dentro e depois para fora do imóvel. O réu disse que não havia pulado no imóvel e que estava apenas passando pela rua. O acusado não estava com os fios elétricos do imóvel, estes ficaram no interior da casa. Salvo engano, o acusado estava com um cachimbo ou isqueiro. Não encontraram com o acusado ferramentas que pudessem ter sido usadas para a prática do furto.

A testemunha Maurício Fernando Antunes Matheus, ouvida apenas em solo policial, disse que reside na Rua Dom Pedro II, 1517, defronte ao imóvel onde morava o Sr. Francisco David. Conhece os antigos moradores do local e sabe que a casa se encontra vazia, pois o Sr. Francisco ficou viúvo e não tinha condições de morar sozinho. Nesta data, por volta das 14h30min, no momento em que a chuva parou, abriu a janela de seu quarto, de onde tem plena visão do imóvel pertencente ao Sr. Francisco, e avistou nitidamente o investigado Cleber pulando a grade da frente do local e adentrando no interior do imóvel. Imediatamente, entrou em contato com uma vizinha e pediu que ela telefonasse ao genro do Sr. Francisco, Antônio Carlos, pessoa responsável por cuidar da casa. O depoente, por sua vez, acionou a Polícia Militar. Os Policiais compareceram ao local em pouco tempo, bem como o Sr. Antônio Carlos. Logo após, ouviram barulhos vindos da casa. O depoente alertou que o indivíduo poderia fugir pulando o muro dos fundos, pela rua lateral. Então, correu para a rua lateral e avistou Cleber pulando o muro da casa, inclusive ele tinha tirado a camisa. Os Policiais abordaram o indivíduo e verificaram que ele é conhecido nos meios policiais. Todos foram conduzidos ao plantão policial, onde, após os esclarecimentos preliminares, foi determinado pela Autoridade Policial a confecção do auto de prisão em flagrante em desfavor de Cleber. Reafirma que

avistou tanto o momento de ingresso de Cleber na casa, bem como a oportunidade em que ele deixava o interior do imóvel pelo muro dos fundos (fls. 08/09).

Interrogado por ocasião da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, o acusado Cleber Rodrigo Barbosa Santos afirmou que não cometeu delito algum, que não ingressou no imóvel da vítima e que não tem nenhuma informação a prestar (fl. 07).

Interrogado em Juízo, Cleber Rodrigo Barbosa Santos disse que antes de ser preso, estava trabalhando e ganhava aproximadamente R\$1.500,00 por mês. Trabalhava por empreita. Já foi processado e preso. Saiu com disposição de trabalhar, de construir uma família, mas se encontra preso novamente, por um delito que não cometeu. Indagado sobre os fatos descritos na denúncia, disse que estava fazendo um serviço no Bairro do Garcia, quando o material acabou. Antes de acabar o material, sua futura esposa ligou e pediu que passasse na casa da mãe dela, para buscá-la, juntamente com seus dois afilhados, para que fossem para casa. Ela mora na Rua Acre. Quando estava descendo a Rua Mato Grosso, indo para a Rua Acre, a Polícia o abordou e falou que o interrogando estaria "roubando". Posteriormente, outra pessoa também chegou e o acusou de estar roubando e que estaria na companhia de outra pessoa. Disse que estava sozinho e que tinha saído do trabalho estava indo pegar sua namorada para irem para casa. Então, o Policial disse que ia procurar nas câmeras que cercam o imóvel e que se houvessem imagens suas, seria preso, caso contrário, seria liberado. Pediu ao Policial que fizesse isso, pois assim ia provar sua inocência. Depois, pediram que entrasse na viatura e foi conduzido à Delegacia. Na CPJ, o Delegado perguntou se havia praticado o furto. Disse que não, mas ele disse que lhe daria voz de prisão em razão de seus antecedentes e porque vários crimes como este estavam acontecendo naquela região. Não praticou o furto, inclusive surgiram várias oportunidades de serviço e bicos, estava construindo sua família. Não entrou no imóvel descrito na denúncia. Não conhecia nenhuma das pessoas ouvidas em Juízo, não tem nada contra elas. Não cometeu tal delito. Estava procurando emprego, inclusive recebeu ligação para participar de uma entrevista no frigorífico, porém, não pode comparecer por estar preso. Acredita que está sendo acusado por possuir antecedentes criminais. Não foi encontrado com fios nem estava com nenhuma ferramenta. Estava apenas com sua mochila e roupa de serviço. Não conhece a testemunha Maurício, somente o vê quando passa pelo local, de vez em quando, para ir para a casa de sua namorada.

Expostos os elementos colhidos, passo a destacar o que de relevante se amealhou aos Autos.

O acusado negou a prática do furto. Alegou que estava passando perto do local dos fatos, porque estava indo até à casa de sua sogra buscar sua futura esposa. Disse que foi abordado por Policiais Militares e por um vizinho do local; que não entrou na casa da vítima nem estava com nenhuma ferramenta; e que acabou sendo levado à Delegacia, acusado de tentativa de furto de fios elétricos da casa.

Ocorre que, apesar da negativa do acusado, o conjunto probatório é seguro no sentido de que foi ele o autor do furto tentado descrito na denúncia.

Maurício, vizinho do imóvel da vítima, embora ouvido apenas na fase policial, afirmou, sem sombra de dúvida, que viu o acusado Cleber pulando a grade da frente do local e adentrando no interior do imóvel; e que, depois da chegada da Polícia, viu quando ele pulou pelos fundos da casa, momento em que acabou sendo abordado.

Por oportuno, destaco que, embora o vizinho Maurício não tenha sido ouvido em Juízo para confirmar o reconhecimento do acusado, isso foi suprido pelos relatos de Antônio Carlos (representante da vítima) e do Policial Militar Fabrício, que afirmaram que, no local, Maurício reconheceu o acusado, sem sombra de dúvida, como sendo a pessoa que tinha visto entrando no imóvel pela grade da frente da casa e, depois, pulando pelos fundos.

Assim, não há dúvida nenhuma de que o acusado Cleber foi a pessoa que ingressou no imóvel da vítima.

E não há dúvida de que ele, no interior do imóvel, tentou furtar fios elétricos do local.

Tanto Antônio Carlos quanto o Policial Fabrício afirmaram que, em um dos cômodos da casa, foram encontrados, no chão, fios elétricos que haviam sido arrancados/cortados da instalação da casa, além de espelhos de tomada, também danificados.

Antônio Carlos ainda esclareceu que a casa estava fechada fazia pouco tempo e que essa foi a primeira vez que ocorria uma tentativa de furto no local.

Ademais, no interior da casa, que, segundo o representante da vítima, estava vazia, foram encontradas ferramentas como alicate e chaves de fenda, além de uma faca (auto de exibição e apreensão de fl. 06).

O fato de o acusado Cleber ter sido visto entrando e saindo do local, somado ao encontro de fios elétricos arrancados/cortados deixados no chão, bem como de ferramentas não deixa nenhuma dúvida da ocorrência do furto.

E o crime restou tentado, uma vez que o acusado, por circunstâncias alheias à sua vontade (chegada da polícia, do genro do proprietário e de um vizinho) não conseguiu o seu intento, que era a retirada fiação elétrica do local.

Quanto à qualificadora da escalada, esta também restou comprovada.

A testemunha Maurício afirmou que viu o acusado pulando a grade da frente da casa para ingressar no imóvel. Isso foi confirmado por Antônio Carlos e pelo Policial Militar, que tiveram contato com Maurício e ouviram dele sobre a forma pela qual o acusado ingressou na propriedade.

E, segundo a perícia realizada (laudo em fls. 140/148), a grade a qual o acusado foi visto pulando para ingressar no imóvel da vítima tem 1,60m de altura. Ou seja, o acusado teve que realizar certo esforço para entrar na propriedade (um esforço anormal para o ingresso em um imóvel), restando caracterizada a qualificadora da escalada.

Assim e considerando que a materialidade e a autoria ficaram cabalmente demonstradas; e rejeitando as teses defensivas em sentido contrário, inclusive a de insuficiência de provas, a condenação, nos termos da denúncia, é medida que se impõe.

Passo, nesses termos, à dosimetria da pena.

Atendendo à culpabilidade do acusado, sua personalidade, seus antecedentes e aos demais elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa (pena-base fixada acima do mínimo em 1/3, tendo em vista as seguintes condenações definitivas: Proc. 0048007-87.2012, da 4.^a Vara de Bauru – fls. 85/86; Processos 0003702-75.2011 e 0020062-66.2003, da 2.^a Vara Criminal de Lins – fls. 86/87 e 91/92, respectivamente; e Processos 0011515-42.2000, 0014974-13.2004 e 0018344-34.2003, desta 1.^a Vara Criminal – fls. 88/91). Na segunda fase, presente a agravante genérica da reincidência (Autos 3001564-90.2013, da 3.^a Vara Criminal de Bauru – fl. 86), elevo a reprimenda em mais 1/6 (um sexto), para que alcance 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa. Ausente atenuante genérica para aplicação. Na terceira etapa, ausente causas de aumento,

mas presente causa de diminuição, tendo em vista que o delito restou tentado. Como consequência e considerando os atos praticados (ingresso na casa, separação dos bens), diminuo apena em 1/3 (um terço), para que perfaça 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Fixo o dia-multa no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizado, diante da falta de demonstração da real situação financeira do acusado.

Considerando os maus antecedentes (quase todos por delitos patrimoniais) e a reincidência (por tráfico de drogas - delito equiparado a hediondo), o acusado não faz jus ao sursis, às penas restritivas de direito e nem mesmo ao regime mais brando de cumprimento da pena corporal. Portanto, será fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Oportunamente, deverá ser observada a detração penal.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e o faço para condenar CLEBER RODRIGO BARBOSA SANTOS, já qualificado, à pena de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, calculada a unidade deste no piso mínimo, por infração ao artigo 155, caput, c.c. seu parágrafo 4.º, inciso II (escalada) e c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Fixo o regime prisional fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Caberá ao acusado, ainda, pagar a taxa judiciária no valor correspondente a 100 (cem) UFESPs, conforme dispõem os artigos 804 do Código de Processo Penal e 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual N.º 11.608/2003, salvo se beneficiário da Justiça Gratuita.

Apelo em liberdade, condição na qual o acusado se encontra em relação ao presente processo.

Transitada esta em julgado, expeça-se mandado de prisão. Cumprida a ordem, deverá ser expedida Guia de Recolhimento (observando-se a detração a ser efetivada), a ser encaminhada ao Juízo da Execução e ao estabelecimento prisional.

Autorizo a destruição das ferramentas apreendidas nos Autos (fl. 06). Oportunamente, providencie-se.

Fixo os honorários à Defensora nomeada (fl. 96) no teto previsto na Tabela de Honorários DPE-SP/OAB-SP. Elabore-se certidão oportunamente, na forma do Convênio vigente, a qual deverá ser impressa pela interessada diretamente do e-saj.

P. R. I. C.

Lins, 30 de novembro de 2022.

Jane Carrasco Alves Floriano
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA